

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 281/2535	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด	โจทก์
	พลตรี ประเสริฐ มงคล ประ สหิ	ผู้ร้อง
	นาย ประทีป สนิท นราทร	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107

ป.วิ.พ. มาตรา 127, มาตรา 288

โจทก์นำยัดที่ดินพิพาทที่มีชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดพร้อมตึกซึ่งไม่มีหมายเลขบ้าน ผู้ร้องอ้างว่าที่ดินพิพาทและตึกที่ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่ผู้ร้อง เมื่อผู้ร้องมีเพียงพยานบุคคลมาสืบและคำเบิกความของพยานเหล่านั้นไม่น่าเชื่อพยานผู้ร้องจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างโฉนดที่ดินพิพาทซึ่งเป็นเอกสารมหาชนและมีชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องตามนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ส่วนตึกที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนควบของที่ดินพิพาทย่อมถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายอมให้จำเลยชำระหนี้ไถ่ถอนจำนอง จำเลยไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 11430 พร้อมบ้านพักตากอากาศ 1 หลัง บนที่ดินของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินและบ้านพิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ที่ดินพิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นของจำเลยผู้ร้องมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับและโจทก์ได้รับจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า ขณะที่ผู้ร้องซื้อที่ดินจากนางแดงกว่าผู้ร้องรับราชการทหาร ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันร.21 พัน 2 จังหวัดเพชรบุรี แม้ผู้ร้องจะนำสืบว่า ผู้ร้องกับจำเลยมีความสนิทสนมกันมาก ก็ไม่มีเหตุผลหรือมีความจำเป็นอันใดที่ผู้ร้องจะต้องให้จำเลยถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดแทน ที่ผู้ร้องนำสืบว่าระยะแรกผู้ร้องให้นายรวม กำนันตำบลหาดเจ้าสำราญในขณะนั้นดูแลที่ดินจนถึง พ.ศ. 2515 เมื่อนายรวมเกษียณอายุ ผู้ร้องให้พันโทเสริม ดูแลต่อมาจนปัจจุบันก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะหากเป็นความจริงเมื่อจำเลยนำที่ดินพร้อมตึก 2 ชั้นบนที่ดินไปจำนองไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด 2 ครั้ง และต่อมาก็นำไปจำนองกับโจทก์บุคคลทั้งสองในฐานะผู้ดูแลน่าจะทราบและแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วยแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ โดยเฉพาะพันโทเสริมปรากฏว่ามีบ้านอยู่ห่างที่ดินพิพาทเพียง 300 เมตรเท่านั้นเอง นอกจากนี้เมื่อจำเลยแบ่งแยกที่ดินออกเป็น 2 แปลง และได้โฉนดมาแล้ว ผู้ร้องก็ไม่สนใจที่จะให้จำเลยโอนชื่อในโฉนดมาเป็นชื่อของผู้ร้องเสียคงปล่อยให้ชื่อของจำเลยถือ

กรรมสิทธิ์ในโฉนดตราบจนกระทั่งโจทก์ยึดมาบังคับคดี จึงเป็นการผิดปกติวิสัยของบุคคลในฐานะเช่นผู้ร้องพึงจะกระทำ และที่นายยุทธพยานผู้ร้องเบิกความว่ารู้เรื่องการซื้อที่ดินของผู้ร้องกับจำเลยดี แต่เมื่อธนาคารโจทก์สาขาสมุทรสงครามมอบหมายให้ธนาคารโจทก์สาขาเพชรบุรีซึ่งมีนายยุทธเองเป็นผู้จัดการทำการตรวจสอบราคาประเมินที่พิพาทเพื่อรับจำนองจากจำเลย นายยุทธตรวจสอบแล้วก็ได้โต้แย้งคัดค้านว่าที่ดินและตึก 2 ชั้นที่จำเลยจะนำมาจำนองโจทก์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่อย่างใด กลับลงชื่อรับจำนองไว้แทนโจทก์ตามสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข ร.3 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 563/2527 โดยมีได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงการกระทำของจำเลยด้วยคำเบิกความของนายยุทธจึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือสำหรับนางเพียวพยานผู้ร้องซึ่งเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีเบิกความว่าขายไม้ให้ผู้ร้องไปปลูกบ้านที่หาดเจ้าสำราญในพ.ศ. 2513 ซึ่งหมายถึงปลูกตึก 2 ชั้นบนที่ดินพิพาทนี้ ก็ไม่ได้ความว่าพยานมีอาชีพค้าขายไม้ด้วย จึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ พยานผู้ร้องอีก 2 ปาก คือนายจรัสเบิกความว่า เคยช่วยผู้ร้องสร้างตึกที่พิพาทเมื่อ พ.ศ. 2513 และนายประเสริฐเบิกความว่าผู้ร้องได้มาขอไม้แบบจากพยานไปปลูกบ้านพักที่หาดเจ้าสำราญก็เบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานอื่นสนับสนุน ประกอบกับตึกที่พิพาทเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรมิใช่สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ผู้ร้องก็มีได้ขอหมายเลขบ้านจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกับบ้านของผู้อื่นในละแวกนั้นปฏิบัติกัน คดีนี้การพิจารณาพิพากษาของผู้ร้องพยานของผู้ร้องยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างโฉนดเลขที่ 11430 ซึ่งเป็นเอกสารมหาชนและมีชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ย่อมต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องตามนั้น ทั้งโจทก์นำสืบว่าจำเลยเคยจำนองที่ดินพิพาทหลายครั้งโดยไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านจึงน่าเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท สำหรับตึก 2 ชั้นที่ตั้งอยู่บนที่ดินนี้เป็นส่วนควบของที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 ย่อมถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยด้วย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่

ดินโฉนดเลขที่ 11430พร้อมตึก 2 ชั้นซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวที่โจทก์นำยึดเป็น
กรรมสิทธิ์ของจำเลยลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์

พิพากษายืน

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>